

0010520-59.2005.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Edney Sergio Teixeira e outros

VISTOS.

Vanessa Alves Pedroso, qualificado nos autos, foi condenado à pena corporal de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado os delitos previstos no artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/76 c.c. §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010520-59.2005.8.26.0126 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 21 de setembro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Júlio da Silva Branchini.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010520-59.2005.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Edney Sergio Teixeira e outros

VISTOS.

Vanessa Alves Pedroso, qualificado nos autos, foi condenado à pena corporal de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado os delitos previstos no artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/76 c.c. §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Sentença datada de 11/05/2007).

O Ministério Público não recorreu da sentença, tendo a mesma transitado em julgado aos 21/05/2007 para a acusação (fl. 821).

Conforme certificado pela serventia, não consta o cadastro da execução penal em nome da sentenciada Vanessa Alves Pedroso.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. É imperativo o

reconhecimento da falta de interesse processual e de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante a ocorrência da prescrição.

Pois bem. O artigo 112 do Código Penal dispõe que a prescrição após transitar em julgado a sentença condenatória começa a correr do dia em que transita em julgado para a acusação.

Assim sendo, e não tendo o Ministério Público recorrido da sentença, o trânsito em julgado para a acusação se deu aos 21/05/2007.

Portanto, ante a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão aplicada à ré, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, esta prescreve em 04 anos.

Por conseguinte, já houve a prescrição da pretensão executória, pois entre a data do trânsito em julgado para a acusação (21/05/2007) e a presente data, passaram-se mais de 04 anos.

Patente, portanto, a falta de interesse processual, como também de justa causa para o prosseguimento da ação, em virtude da verificação da prescrição.

Destarte, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal, em face da falta de interesse de agir e em sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Vanessa Alves Pedroso, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, artigo 110, caput, e artigo 112, inciso I, dispositivos estes do Código Penal. Custas ex lege.

Fica desde já decretado o perdimento de eventuais valores e objetos apreendidos não reclamados nos autos, comunicando-se os órgãos competentes para destinação dos mesmos, servindo a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO.

Da mesma forma, havendo armas ou munições apreendidas nos autos, não estando comprovada a propriedade e regularidade cadastral, fica determinado o encaminhamento para destruição.

Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD.

P.I.C.

Caraguatatuba, 21 de setembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA